



LEI Nº 1.544 DE 26 DE SETEMBRO DE 2007

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVA, E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DO CÓDIGO AMBIENTAL

Art. 1º - De acordo com a Lei 1.496 de 30/12/06, que institui o Plano Diretor de Arraial do Cabo, este Código tem como finalidade, respeitadas as competências da União e do Estado, regulamentar as ações do Poder Público Municipal e a sua relação com a coletividade na conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida para os presentes e futuras gerações.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto no artigo 30 da Constituição Federal no que concerne a política do meio ambiente, considera-se como interesse local:

I - incentivo a adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente;

II - articular e integralizar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelas diversas organizações e entidades do Município, com aquelas dos órgãos federais e estaduais, quando necessário;

III - articular e integralizar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo convênios e outros instrumentos de cooperação;

IV - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis;

V - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a conservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não;

VI - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que provoquem risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;

PUBLICADO
27/09/07
BI 159

PUBLICADO
EM 27/09/07
BI N.º 159



VII - estabelecer normas, em conjunto com órgãos federais e estaduais, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas;

VIII - normatizar, em conjunto com órgãos federais e estaduais, o controle da poluição atmosférica, para propiciar a redução de seus níveis;

IX - conservar as áreas protegidas no Município;

X - estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos recursos ambientais, naturais ou não;

XI - promover a educação ambiental;

XII - promover o zoneamento ambiental;

XIII - disciplinar o manejo de recursos hídricos;

XIV - estabelecer parâmetros para a busca da qualidade visual e sonora adequadas;

XV - estabelecer normas relativas à coleta seletiva de resíduos urbanos;

CAPÍTULO III DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º - Para fins deste Código, compreende-se por:

I - meio ambiente, como o conjunto de condições, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e política, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - poluição, como qualquer alteração da qualidade ambiental decorrente de atividades humanas ou de fatores naturais que direta ou indiretamente:

- a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- b) afetem desfavoravelmente a biota;
- c) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
- d) afetem as condições estéticas e sanitárias do Meio Ambiente;

III - poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia lançada ou liberada nas águas, no ar ou no solo com concentração em desacordo com os padrões de emissão estabelecidos na legislação vigente ou naquelas decorrentes deste Código;

IV - proteção, todos os procedimentos integrantes das práticas de conservação da natureza;



V - conservação, o conjunto de medidas, de intervenções técnico-científicas, periódicas ou permanentes, que em geral se fazem necessárias a fim de promover a manutenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se a biodiversidade, por tempo indeterminado;

VI - ecossistema, o conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis. Uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito à sua composição, estrutura e função;

VII - manejo, a técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando atingir os objetivos de conservação da natureza;

VIII- áreas de relevante interesse ambiental, as porções do território municipal de domínio público ou privado, destinadas à conservação de suas características ambientais;

IX - recursos ambientais, aqueles existentes na atmosfera, nas águas interiores, superficiais e subterrâneas, no solo, subsolo, na fauna e na flora;

X - impacto ambiental municipal todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território do Município de Arraial do Cabo.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA

Art. 4º - A estrutura da Política Municipal do Meio Ambiente é formada pelo conjunto de órgãos e entidades públicas e privadas, integrados para a conservação, defesa, melhoria, recuperação, controle do meio ambiente e para o uso adequado dos recursos ambientais do Município, consoante o disposto neste Código.

Art. 5º - A estrutura executiva da Política Municipal do Meio Ambiente terá a seguinte formação:

I - Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, órgão de coordenação, controle e execução da política ambiental;

II - Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - CMMADU, órgão colegiado e de caráter consultivo da política ambiental do município.

III - Organizações não governamentais - ONG's, e outras entidades da



sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

IV - Universidades públicas ou privadas nos cursos correlatos ao meio ambiente.

Art. 6º - Compete a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA:

I - auxiliar no planejamento das políticas públicas do Município;

II - controlar, monitorar e avaliar os recursos naturais do Município;

III - realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços, quando potencial ou efetivamente depreciadoras do meio ambiente, no âmbito de sua competência;

IV - manifestar-se sobre estudos e pareceres técnicos a respeito das questões de interesse ambiental para a população do Município;

V - promover a educação ambiental;

VI - articular-se com órgãos federais, estaduais, municipais, internacionais e organizações não governamentais - ONG's, para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;

VII - executar atividades correlatas atribuídas pela administração;

VIII - apoiar projetos de iniciativa privada ou de sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

IX - propor a criação e o manejo de unidades de conservação, através de plano diretor próprio;

X - recomendar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;

XI - licenciar as atividades realizadas no município que causem, ou que possam causar desconforto à qualidade de vida da população e/ou ao equilíbrio ambiental do Município;

XII - fixar as diretrizes ambientais básicas para a elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano;

XIII - estabelecer critérios para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos urbanos recicláveis;

XIV - atuar em caráter permanente na recuperação de áreas e recursos



ambientais degradados;

XV - dar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento urbano;

XVI - elaborar projetos ambientais e paisagísticos;

XVII - expedir licença ambiental no âmbito da sua competência.

CAPÍTULO V DOS INSTRUMENTOS

Art. 7º - A aplicação da Política do Meio Ambiente rege-se pelos seguintes instrumentos:

I - Espaços Territoriais Protegidos;

II - Padrões de emissões e da qualidade ambiental;

III - Zoneamento Ambiental;

IV - Sistema de Licenciamento ambiental;

V - Auditoria Ambiental;

VI - Monitoramento Ambiental;

VII - Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais;

VIII - Fundo Municipal do Meio Ambiente;

IX - Planos de Manejo das Unidades de Conservação;

X - Política Municipal de Educação Ambiental;

XI - Selo Verde Municipal;

XII - Arborização Urbana.

TÍTULO II DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS

Art. 8º - Espaços territoriais protegidos são espaços sujeitos a regime



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE

jurídico especial, definidos neste capítulo, sendo o Município responsável pela sua delimitação, quando não definidos em lei.

Art. 9º - Os espaços territoriais protegidos são:

I - as áreas de preservação permanente;

II - as unidades de conservação definidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação;

III - as áreas verdes públicas e privadas de relevante interesse ambiental;

IV - as áreas de uso regulamentado.

Art. 10º - São consideradas áreas de preservação permanente pelo só efeito desta lei:

I - a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas sujeitas a erosão e ao deslizamento; sempre que a inclinação seja igual ou maior do que 30% (trinta por cento);

II - Os corpos hídricos, incluindo lagoas, brejos e áreas periodicamente alagadas;

III - as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas que servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias;

IV - Dunas, bem como sua vegetação fixadora;

V - as demais áreas declaradas por lei.

Art. 11 - As Unidades de Conservação são criadas por ato do Poder Público, observadas as categorias de Sítios Ecológicos de Relevância Cultural elencadas na Resolução do Conama nº 011 de 03 de dezembro de 1987 ou outra que venha substituí-la.

Art. 12 - A alteração adversa, a redução da área ou a extinção de Unidades de Conservação somente será possível mediante Lei Municipal, devidamente justificada por técnicos legalmente habilitados.

Art. 13 - Toda e qualquer unidade de conservação criada de acordo com esta seção, terá parecer prévio do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

Art. 14 - As áreas verdes públicas e privadas são regulamentadas na Lei de Arborização Urbana do Município vigente.



CAPÍTULO II

DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL

Art. 15 - Os padrões de qualidade ambiental são os valores de concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a flora, a fauna, as atividades econômicas e o meio ambiente em geral.

§ 1º - Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes toleráveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.

§ 2º - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.

Art. 16 - Os padrões de emissão e de qualidade ambiental são aqueles estabelecidos pelos Poderes Públicos, Estadual e Federal, podendo o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar padrões para parâmetros não fixados pelos órgãos Estaduais e Federais.

CAPÍTULO III

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 17 - O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do território do Município, a fim de regulamentar atividade bem como definir ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características ou atributos das áreas.

Art. 18 - As zonas ambientais do Município são:

- I - Zonas de Unidades de Conservação;
- II - Zonas de Proteção Ambiental;
- III - Zonas de Proteção Paisagística;
- IV - Zonas de Recuperação Ambiental;
- V - Zonas de Controle Especial.

Art. 19 - As Zonas de Unidades de Conservação são áreas sob regulamento das diversas categorias de manejo, as quais serão elaboradas individualmente de acordo com suas características peculiares.

Art. 20 - As Zonas de Proteção Ambiental são áreas protegidas por instrumentos legais diversos.



Art. 21 - As Zonas de Proteção Paisagística são áreas de proteção de paisagem com características excepcionais de qualidade, fragilidade e beleza cênica.

Art. 22 - As Zonas de Recuperação Ambiental são áreas em estágios significativos de degradação, onde é exercida a proteção e desenvolvidas ações visando à recuperação induzida ou natural do ambiente, com o objetivo de integrá-lo às zonas de proteção ou quaisquer outras.

Art. 23 - As Zonas de Controle Especial são as demais áreas do Município submetidas a normas próprias de controle e monitoramento ambiental, em função de suas características peculiares.

CAPÍTULO IV **DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL**

Art. 24 - Para efeitos deste Código, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer atividade humana que, direta ou indiretamente, afetem:

- I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- II - as atividades sociais e econômicas;
- III - a biota;
- IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
- V - a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;
- VI - os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações.

Art. 25 - A exigência do EIA/RIMA para o licenciamento de atividade potencial ou efetivamente poluidora do meio ambiente no município de Arraial do Cabo será feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quando não competir ao Estado nem a União.

Parágrafo único - A SEMMA, ao verificar que a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.

Art. 26 - O município de Arraial do Cabo basear-se-á nos critérios estabelecidos pelas Resoluções CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986 e a nº 237/97 ou outras que as substituam.



CAPÍTULO V

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 27 - Para efeitos deste código, entende-se por:

I - Licenciamento ambiental como o procedimento administrativo pelo qual a SEMMA licencia a instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas aplicáveis ao caso;

II - Licença ambiental como o ato administrativo pelo qual a SEMMA, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

III - Estudos Ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, e ampliação de uma atividade ou empreendimento apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

Art. 28 - A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas comprovadamente efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, comprovadamente de causar degradação ambiental de impacto local, dependerão de prévio licenciamento da SEMMA, ficando a comprovação necessária a caracter exclusivo e as custas da SEMMA sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, ouvidos os órgãos competentes da União e do Estado.

§ 1º - A referida licença fica dispensada sempre que ouvidos os órgãos competentes estaduais ou federais devam licenciar o empreendimento ou atividade, mantido o que consta no caput deste artigo.

§ 2º - Poderá também sofrer licenciamento pela SEMMA as atividades que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

Art. 29 - As atividades, bem como as cobranças de taxas referentes ao processo de licenciamento ambiental, serão regulamentadas em Lei Específica.

Art. 30 - A SEMMA, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

[Handwritten signature]



I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da que constituem motivo determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, característica e fase do empreendimento ou atividade.

Art. 31 - O procedimento de licenciamento obedecerá às seguintes etapas:

I - Definição pela SEMMA, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;

III - Análise pela SEMMA dos documentos, projeto e estudos ambientais apresentados e realização de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pela SEMMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pela SEMMA, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;



VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.

Parágrafo único - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Secretaria de Obras e/ou Planejamento, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento municipal e com a lei de uso e ocupação do solo vigente e, quando for o caso, a outorga para uso de água, esgoto e energia, emitidas pelos órgãos competentes.

Art. 32 - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, em caráter multidisciplinar, constando de registro em seus respectivos órgãos de classe e Registro Técnico Federal do IBAMA às despesas do empreendedor.

Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

Art. 33 - A SEMMA definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, característica e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§ 1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos do Meio Ambiente.

§ 2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente pela SEMMA, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhora contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.

§ 4º - No caso de loteamentos industriais será exigido somente a Licença Prévia (LP), ficando as demais licenças por conta dos empreendimentos que se implantarão no referido loteamento.

Art. 34 - O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas realizadas pela SEMMA.

Parágrafo único - Facultar-se-á ao empreendedor acesso à planilha de



custos realizados pelo órgão ambiental para a análise da licença.

Art. 35 - A SEMMA poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares que não ultrapassarão 60 dias ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor no máximo em 30 dias, após o processo será arquivado.

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e da SEMMA.

Art. 36 - O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo máximo de 02 (dois) meses, a contar do recebimento da respectiva notificação.

Parágrafo único - O prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e da SEMMA.

Art. 37 - O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 35 e 36, respectivamente, o licenciamento estará sujeito a ação do órgão estadual para atuar supletivamente e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença.

Art. 38 - O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 32, mediante novo pagamento de custo de análise.

Art. 39 - A SEMMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos, de comum acordo com o empreendedor devendo o prefeito decidir sobre eventuais concordâncias.

I - O prazo de validade da Licença Prévia deverá ser no mínimo o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 05 (cinco) anos.

II - O prazo de validade da Licença de Instalação deverá ser no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 06 (seis) anos.



III - O prazo de validade da Licença de Operação deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 04 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos, bem como só será concedida, quando estiverem simultaneamente funcionando esgoto, águas pluviais, energia elétrica e pavimentação de calçadas.

§ 1º - A Licença Prévia e a Licença de Instalação poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2º - A SEMMA poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença de Operação de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

§ 3º - Na renovação da Licença de Operação de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 30(trinta) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da SEMMA.

Art. 40 - A SEMMA, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais.

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença.

III - Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CAPÍTULO VI

DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 41 - Para efeitos deste Código, denomina-se auditoria ambiental o desenvolvimento de um processo documentado de inspeção, análise e avaliação sistemática das condições gerais e específicas de funcionamento de atividades ou desenvolvimento de obras, causadores de impacto urbano, com o objetivo de:

I - determinar os níveis efetivos ou potenciais de poluição ambiental provocadas pelas atividades ou obras auditadas;

II - verificar o cumprimento de normas ambientais federais, estaduais e municipais;

III - examinar as medidas adotadas quanto à política, às diretrizes e aos padrões da empresa, objetivando conservar o meio ambiente e a vida;



IV - avaliar os impactos sobre o meio ambiente causados por obras ou atividades auditadas;

V - analisar as condições e a manutenção dos equipamentos e sistema de controle das fontes poluidoras;

VI - examinar a capacidade e a qualidade do desempenho dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas de rotina, instalação e equipamentos de conservação do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores;

VII - propor soluções que reduzam riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde e a segurança dos operadores e da população residente na área de influência;

VIII - apresentar propostas de execução das medidas necessárias, visando corrigir as falhas ou deficiência constatadas em relação aos itens anteriores, para restaurar o meio ambiente e evitar a degradação ambiental.

Parágrafo único - O município deverá promover ações articuladas com os órgãos responsáveis pela fiscalização da saúde do trabalhador, para cumprimento do disposto no inciso VII.

Art. 42 - A SEMMA, em conjunto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, poderá determinar aos responsáveis pela atividade poluidora, a realização de auditorias ambientais periódicas ou ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.

Parágrafo único - Nos casos de auditorias periódicas, os procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere o "caput" deste artigo deverão incluir a consulta aos responsáveis por sua realização e à comunidade afetada.

Art. 43 - As auditorias ambientais serão realizadas por conta e ônus da empresa a ser auditada, por equipe técnica ou empresa de sua livre escolha, devidamente cadastrada no órgão ambiental municipal e acompanhada por servidor público técnico, legalmente habilitado.

§ 1º. Antes de dar início ao processo de inspeção, a empresa comunicará à SEMMA, a equipe técnica ou empresa contratada que realizará a auditoria, assim como os instrumentos e métodos utilizados por ela.

§ 2º. A omissão ou sonegação de informações relevantes descredenciarão os responsáveis para a realização de novas auditorias, pelo prazo mínimo de 05(cinco) anos, sendo o fato comunicado ao Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 44 - As atividades que sofrerão auditoria serão regulamentadas por lei específica.



Art. 45 - Todos os documentos relacionados às auditorias ambientais, incluindo as diretrizes específicas e o currículo dos técnicos responsáveis por sua realização, serão acessíveis à consulta pública nas instalações da SEMMA, independentemente do recolhimento de taxas.

Art. 46 - O não atendimento da realização da auditoria nos prazos e condições determinados sujeitará a infratora à pena pecuniária, sendo essa, nunca inferior ao custo da auditoria, independentemente de aplicação de outras penalidades legais já previstas.

CAPÍTULO VII **DO MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Art. 47 - Monitoramento ambiental é o acompanhamento da qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de:

I - aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões de emissão;

II - controlar o uso e a exploração de recursos ambientais;

III - avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão ambiental e de desenvolvimento econômico social;

IV - acompanhar o estágio populacional de espécies de fauna e flora, especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;

V - subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou episódios críticos de poluição;

VI - acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas;

VII - subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria ambiental.

CAPÍTULO VIII **DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E CADASTROS AMBIENTAIS**

Art. 48 - O Sistema de Informações e Cadastros Ambientais e demais dados de interesse da Política Municipal do Meio Ambiente serão organizados, mantidos e atualizados sob responsabilidade da SEMMA para utilização pelo Poder Público e pela sociedade.

Art. 49 - São objetivos do Sistema de Informações e Cadastros Ambientais:

I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE

II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativamente os registros e as informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse da Política do Meio Ambiente;

III - atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas necessidades do Município;

IV - recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade;

V - articular-se com os sistemas congêneres.

Art. 50 - O Sistema de Informações e Cadastros Ambientais conterà trabalho específico para:

I - registro de entidades ambientalistas com ação no Município;

II - registro de entidades populares com Jurisdição no Município, que tenham com objetivo a ação ambiental;

III - cadastro de órgãos ou entidades Jurídicas, públicas ou privadas, com ou sem sede no Município, com ação voltada à conservação, defesa, recuperação e controle do meio ambiente;

IV - registro de empresas e atividades cuja ação, de repercussão no Município, comporte risco efetivo ou potencial para o meio ambiente;

V - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre questões ambientais, bem como à elaboração de projetos na área ambiental;

VI - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infração às normas ambientais incluindo as penalidades a elas aplicadas;

VII - organização de dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias, jornalística e outras de relevância para os objetivos da Política do Meio Ambiente.

VIII - registro das empresas comercializadoras de plantas e produtos de extrativismo vegetal, assim como as chamadas plantas medicinais;

IX - outras informações de caráter permanente ou temporário.

Parágrafo único - A SEMMA fornecerá certidões, relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações de que dispõe observados os direitos individuais e o sigilo industrial.



CAPÍTULO IX

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 51 - O Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), instituído pela Lei Orgânica Municipal de Arraial do Cabo de 05 de abril de 1990, fora criado para concentrar recursos destinados a projetos de interesse ambiental.

Art. 52 - Constituem receitas do Fundo Municipal do Meio Ambiente:

I - dotações orçamentárias;

II - arrecadação de multas previstas em lei;

III - contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

IV - as resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados entre o Município e instituições públicas e privadas, cuja execução seja de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;

V - as resultantes de doações que venham a receber de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais e internacionais;

VI - rendimento de qualquer natureza que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicação do seu patrimônio.

§ 1º - O Secretário Municipal do Meio Ambiente será o gestor do fundo, cabendo-lhe aplicar os recursos de acordo com o planejamento do projeto, após prévia consulta ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

§ 2º - Sob pena de responsabilidade, nos meses de julho e de janeiro de cada ano, o gestor do Fundo encaminhará prestação de contas à Câmara Municipal, acompanhada de balancetes e de cópias dos documentos utilizados no período.

CAPÍTULO X

PLANO DE MANEJO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 53 - O poder público municipal deverá definir as atribuições para a execução, acompanhamento, fiscalização e infração do Plano de Gestão ou Manejo de cada uma das Unidades de Conservação do Município de Arraial do Cabo, além do previsto neste Código.



CAPÍTULO XI

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 54 - Para efeito desta Lei, a educação ambiental deve ser entendida como um processo que visa formar uma população consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe diz respeito, uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe permita trabalhar individual e coletivamente para resolver problemas atuais e impedir que estes se repitam.

Art. 55 - O Poder Público, na rede escolar e na sociedade, deverá:

I - apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em caráter multidisciplinar em todos os níveis de educação formal e não formal;

II - fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos e/ou estudos interdisciplinares das escolas voltadas à questão ambiental;

III - apoiar programas e projetos de Educação Ambiental nas escolas, instituições, clubes de serviço, sindicatos, indústrias, e outros;

IV - dar um perfil ao indivíduo de forma a torná-lo atuante, analítico, sensível, transformador, consciente, interativo, crítico, participativo e criativo;

V - propiciar a adoção de cursos sistematizados e oficinas dinâmicas de trabalho que venham a contribuir com a atualização dos diversos profissionais no trato das questões ambientais.

Art. 56 - A Educação Ambiental será promovida:

I - em toda rede de Ensino, em caráter multidisciplinar e no decorrer de todo processo educativo em conformidade com os currículos e programas elaborados pela Secretaria Municipal da Educação em articulação com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e demais órgãos estaduais;

II - para os outros segmentos da sociedade, em especial aqueles que possam atuar como agentes multiplicadores, através dos meios de comunicação e por meio de atividades desenvolvidas por órgãos e entidades do Município;

III - junto às entidades e associações ambientalistas, por meio de atividades de orientação técnica.

CAPÍTULO XII

DO SELO VERDE MUNICIPAL

Art. 57 - O Selo Verde Municipal é o instrumento pelo qual é concedido, somente a produtos fabricados no território do Município, um certificado de



qualidade ambiental.

Art. 58 - São objetivos do Selo Verde Municipal:

I - criar nas pessoas o hábito conservacionista, preservacionista e crítico com relação aos produtos por elas consumidos;

II - incentivar as empresas a manterem padrões de qualidade ambiental adequados;

III - promover o desenvolvimento sustentável.

Art. 59 - O Selo Verde Municipal será concedido pela SEMMA, após análise e parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

Parágrafo único - A SEMMA poderá exigir laudos, visitas e análises, inclusive feitas por outros órgãos, federais ou estaduais, ou até mesmo, da iniciativa privada, porém com habilitação técnica para tanto.

Art. 60 - É vedada a concessão de Selo Verde para:

I - carnes de qualquer origem, exceto pescados;

II - produtos que utilizem metais pesados ou substâncias altamente tóxicas em qualquer uma de suas fases de produção ou que contenham estes materiais em seu conteúdo;

III - empresas de alto risco potencial para o meio ambiente;

IV - empresas que sofreram penalidades ou advertências ambientais no período de sua existência;

V - empresas que se utilizarem de embalagem a base de PVC, isopor ou produzida a partir de gases do tipo freon (CFC).

Art. 61 - São condicionantes favoráveis a obtenção do Selo Verde Municipal:

I - desenvolvimento de programas internos de qualidade total;

II - desenvolvimento de projetos de educação ambiental com os funcionários e mesmo com familiares dos funcionários da empresa;

III - financiamento de projetos ambientais no Município;

IV - existência de programas de segurança no trabalho;

V - campanhas internas de limpeza, reciclagem de lixo e economia de



água e energia;

VI - a existência de técnico ou equipe técnica responsável pelo controle ambiental na empresa;

VII - existência de certificados de qualidade como os padrões ISO 9000 e ISO 14.000 ou prêmios de destaque ambiental.

Art. 62 - O produto indicado para o Selo Verde receberá um certificado de qualidade ambiental com validade de um ano juntamente com o símbolo que poderá ser utilizado pela empresa em embalagens e/ou no produto.

Art. 63 - Qualquer desrespeito às normas ambientais ou aos padrões de qualidade e gerenciamento ambiental por parte da empresa poderá acarretar a suspensão do Selo por prazo indeterminado, não excluindo as penalidades cabíveis.

Art. 64 - A empresa que tiver seu pedido de concessão do Selo Verde indeferida receberá relatório informando sobre sua situação e qual (ais) a (s) causa(s) da reprovação do produto.

LIVRO II PARTE ESPECIAL

TÍTULO I DO CONTROLE AMBIENTAL

CAPÍTULO I DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DE POLUIÇÃO

Art. 65 - O lançamento no meio ambiente de qualquer forma de matéria, energia, substâncias, em qualquer estado físico, prejudiciais ao ar, ao solo, ao subsolo, às águas, à fauna e a flora deverá obedecer às normas estabelecidas visando reduzir, previamente:

I - os efeitos impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;

II - os efeitos inconvenientes, inoportunos ou incômodos ao bem-estar público;

III - os efeitos danosos aos materiais, prejudiciais ao uso e a segurança da propriedade bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade.

Art. 66 - O Poder Executivo, através da SEMMA, na medida de sua competência, tem o dever de determinar as medidas de emergência cabíveis a fim de evitar episódios críticos de poluição do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos de grave ou iminente risco para a saúde pública e ao meio ambiente.



Parágrafo único - Em caso de episódio crítico e durante o período em que esse estiver em curso poderá ser determinada a redução ou paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela ocorrência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 67 - A SEMMA é o órgão competente do Poder Executivo Municipal para a averiguação da qualidade ambiental, cabendo-lhe:

I - aplicar normas técnicas e operacionais relativas a cada tipo de estabelecimento ou atividade potencialmente poluidora;

II - fiscalizar o cumprimento às disposições deste Código, e demais leis e regulamentos dele decorrentes;

III - aplicar as penalidades pelas infrações às normas ambientais de competência municipal;

IV - dimensionar e quantificar o dano visando a responsabilizar o agente poluidor;

V - julgar em última instância os recursos impetrados.

CAPÍTULO II **QUALIDADE DO AR**

Art. 68 - A Política Municipal de controle da poluição atmosférica deverá observar as seguintes diretrizes:

I - exigência de adoção de tecnologia de processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição;

II - melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;

III - implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a implantação de programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle da poluição;

IV - adoção de sistema de monitoramento contínuo das fontes por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições de fiscalização da SEMMA;

V - integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar, de responsabilidade das fontes de emissão, numa única rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;

VI - proibição de implantação ou expansão de atividades que possam



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE

resultar em violação dos padrões fixados;

VII - seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor do Município de Arraial do Cabo e da Lei de Uso e Parcelamento do Solo.

Art. 69 - Deverão ser respeitados, entre outros, os seguintes procedimentos gerais para o controle de emissão de material particulado:

I - na estocagem a céu aberto de materiais que possam gerar emissão por transporte eólico:

a) umidade mínima das pilhas superior a 10% ou, preferencialmente, cobertura das superfícies por materiais ou substâncias selantes;

b) a arborização das áreas circunvizinhas compatível com a altura, de modo a reduzir a velocidade dos ventos incidentes sobre as mesmas.

II - as vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais deverão ser pavimentadas e umedecidas com a frequência necessária para evitar acúmulo de partículas sujeitas ao arraste eólico;

III - as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos, quando descampadas, deverão ser objeto de programa de reflorestamento e arborização, por espécies e manejos adequados;

IV - sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e transferência de materiais que possam estar sujeitos ao arraste eólico, deverão ser mantidos sob cobertura ou enclausurados;

V - as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras instalações que se constituam em fontes de emissão, efetivas ou potenciais deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos encarregados de avaliações relacionadas ao controle de poluição.

Art. 70 - Ficam vedadas:

I - a queima ao ar livre da palha da cana-de-açúcar e de outras culturas e pastagens, de terrenos, mesmo como forma de limpeza e de quaisquer outros materiais;

II - a emissão de fumaça preta, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 02 (dois) primeiros minutos de operação do equipamento;

III - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando o vapor d'água;

IV - a emissão de odores que possam criar incômodos a população;

[Handwritten signature]



V - a emissão de poluentes.

Art. 71 - A instalação e o funcionamento de incineradores dependerão de licença dos órgãos competentes, além do cumprimento dos padrões de emissões citados em normas técnicas da ABNT e Resoluções do CONAMA.

Art. 72 - As fontes de emissão deverão, a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresentar relatórios periódicos de medição, com intervalos não superiores a 01(um) ano, dos quais deverão constar os resultados dos diversos parâmetros, a descrição da manutenção dos equipamentos, e informações sobre o nível de representatividade dos valores em relação às rotinas de produção.

Parágrafo único - Deverá ser utilizada metodologia de coleta e análise estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA ou pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

Art. 73 - São vedadas a instalação e ampliação de atividades que não atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos por esta lei.

§1º - Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão adequar-se ao disposto neste Código, nos prazos estabelecidos pela SEMMA, não podendo exceder o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da vigência desta lei.

§2º - A SEMMA poderá reduzir este prazo nos casos em que os níveis de emissão ou os incômodos causados à população sejam significativos.

§3º - A SEMMA poderá ampliar os prazos por motivos alheios aos interessados desde que devidamente justificado.

Art. 74 - A SEMMA procederá à elaboração periódica de proposta de revisão dos limites de emissão previstos neste Código, sujeito a apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (CMMADU), de forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial e controle da poluição.

SEÇÃO I

DO CONTROLE DE INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO E DO SELO VERDE PARA AUTOMOTORES

Art. 75 - A emissão de fumaça preta não poderá superar o padrão de emissão estabelecido por regulamento específico.

Art. 76 - Os responsáveis pelo lançamento de fumaça, além do estabelecido neste Código, ficarão sujeitos às cominações previstas nas legislações vigentes.



Art. 77 - O município de Arraial do Cabo apoiará a Administração Estadual para implantação de Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em uso, de caráter regional.

Parágrafo único - Independentemente de trabalho disciplinado acima, a SEMMA realizará trabalho de fiscalização e orientação à população no que concerne a emissão de fumaça preta e outros poluentes dos veículos automotores.

Art. 78 - A SEMMA credenciará os serviços de assistência técnica e oficinas mecânicas que estiverem capacitadas a oferecer serviços especiais de diagnóstico, regulagem e reparo de veículos e motores, objetivando o controle da emissão de poluentes.

Parágrafo único - O credenciamento definido no "caput" será revisto no prazo máximo a cada 02 (dois) anos e seguirá as determinações definidas na regulamentação desta lei.

Art. 79 - Os órgãos e empresas municipais deverão dar preferência ao uso de veículos movidos por insumos energéticos limpos.

CAPÍTULO III **DA ÁGUA**

Art. 80 - A Política Municipal do Controle de Poluição das águas será executada pela SEMMA em conjunto com os órgãos competentes responsáveis pela gestão da água ou concessionária e tem por objetivo:

I - proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população;

II - proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção para as lagoas, os mananciais, áreas periodicamente alagadas e outras relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos;

III - reduzir, progressivamente, a toxidade e as quantidades dos poluentes lançados nos corpos d'água;

IV - compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente;

V - o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando conservar a qualidade dos recursos hídricos.

Art. 81 - As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos de quaisquer efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva e potencialmente poluidoras instaladas no Município de Arraial do Cabo, em águas interiores, superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamentos, incluindo redes de coleta e emissários.



Art. 82 - Os critérios e padrões estabelecidos em legislação deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas específicas do processo de produção ou geração de efluentes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a redução das cargas poluidoras totais.

Art. 83 - Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies migratórias.

Art. 84 - As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e de captação implementarão programas de monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de influência, previamente estabelecidos ou aprovados pela SEMMA e pelos órgãos competentes, integrando tais programas numa rede de informações.

§1º - A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em metodologias aprovadas pelos órgãos competentes.

§2º - Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.

§3º - Os técnicos da SEMMA e de outros órgãos competentes terão acesso a todas as fases de monitoramento que se refere o "caput" deste artigo, incluindo procedimentos laboratoriais.

CAPÍTULO IV DO SOLO

Art. 85 - A proteção do solo no Município de Arraial do Cabo visa:

I - garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de gestão competentes, observadas as diretrizes ambientais contidas no Plano Diretor Urbano;

II - garantir a utilização do solo cultivável, através de técnicas adequadas de planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;

III - priorizar o controle da erosão, a captação e disposição das águas pluviais, a contenção de encostas e o reflorestamento das áreas degradadas;

IV - priorizar a utilização do controle biológico de pragas e técnicas de agricultura orgânica.

V - controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos,



no assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem.

Art. 86 - Na análise de projetos de ocupação, uso e parcelamento do solo, a SEMMA deverá manifestar-se em relação aos aspectos de proteção do solo, da fauna, da cobertura vegetal e das águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas, sempre que os projetos:

I - tenham interferência sobre reservas de áreas verdes e proteção de interesses paisagísticos e ecológicos;

II - exijam sistemas especiais de abastecimento de água e coleta, tratamento e disposição final de esgoto e resíduos sólidos;

III - apresentem problemas relacionados à viabilidade geotécnica.

Parágrafo único - Será respeitado o Plano Diretor do Município de Arraial do Cabo em conjunto com a Lei de Arborização Urbana quanto à porcentagem de áreas verdes a ser respeitada pelos loteamentos:

Art. 87 - A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se levando-se em conta os seguintes aspectos:

I - capacidade de percolação;

II - garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;

III - limitação e controle da área afetada;

IV - reversibilidade dos efeitos negativos.

Art. 88 - Fica vedado a técnica de deposição final de resíduos através de infiltração química no solo.

Art. 89 - Nos processos de estudo e de pedido de aprovação para a implantação de Cemitérios Municipais, os mesmos deverão ser submetidos à apreciação da SEMMA para efetiva vistoria e análise das características ambientais adequadas.

Art. 90 - Os proprietários de áreas degradadas deverão recuperá-las respeitados os prazos e critérios técnicos aprovados pela SEMMA.

CAPÍTULO XIII **DA FAUNA**

Art. 91 - A SEMMA, em conjunto com o COMMADU, colaborará com órgãos federais e estaduais na proteção da fauna.



Art. 92 - As áreas que apresentarem relevante importância ambiental para reprodução de animais silvestres e marinhos ameaçados de extinção, não poderão ser urbanizadas ou utilizadas de modo a causar danos à vida silvestre e marinha.

CAPÍTULO XIV

DA FLORA

Art. 93- A SEMMA, em conjunto com o COMMADU, colaborará com os órgãos federais e estaduais na proteção da flora.

Art. 94 - Às áreas que apresentem espécies endêmicas, raras, disjuntas, ameaçadas de extinção, vegetação nativa e coberturas formem composições vegetais únicas, não poderão ser urbanizadas, ou utilizadas de modo a causar danos à biodiversidade vegetal.

SEÇÃO I

DAS ÁRVORES ISOLADAS

Art. 95 - Entende-se por árvore, todo espécime representante do reino vegetal que possua sistema radicular, tronco, estipe ou caule lenhoso e sistema foliar, independentemente do diâmetro, altura e idade.

Art. 96 - É vedado o corte, derrubada ou prática de qualquer ação que possa provocar dano, alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvores em bem público ou em terreno particular.

CAPÍTULO I

DO CORTE OU DERRUBADA DE ÁRVORES

SEÇÃO I

DE PROPRIEDADE PARTICULAR

Art. 97 - Em caso de necessidade de corte ou derrubada de árvores deverá o interessado, cumprir as exigências e providências que se seguem:

I – Obtenção de autorização especial, em se tratando de árvore com diâmetro de tronco, caule ou estipe igual ou superior a 0,15cm (quinze centímetros), a altura de 1,30m (um metro e trinta centímetros), a partir da base da árvore, qualquer que seja a finalidade do procedimento;

II – Quando o diâmetro for inferior a 0,15cm (quinze centímetros), será dispensada a exigência da autorização especial, contando que se proceda à



vistoria *in loco*, a cargo da SEMMA, qualquer que seja a finalidade do procedimento.

Parágrafo Único – Somente após a realização da vistoria e expedição de autorização se for o caso, poderá ser efetuada a derrubada ou o corte, ficando o município responsável pelos danos materiais causados por árvores cuja poda ou derrubada tenha sido negada.

Art. 98 - O requerimento de autorização de corte de árvore deverá ser efetuado junto a SEMMA, em formulário próprio, mediante a solicitação do proprietário do imóvel ou seu representante legal, devidamente comprovado por título de propriedade do imóvel, talão do IPTU, cópias de documentos pessoais ou procuração do(s) titular(es), quando for o caso, e croquis indicando as árvores que se pretender abater.

§ 1º - Os pedidos para corte de árvores deverão ser assinados:

I – Pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal;

II – Pelos proprietários dos imóveis envolvidos ou seus representantes legais, no caso de árvore(s) localizada(s) na divisa de imóveis;

III – Pelo síndico, com apresentação da Ata de sua eleição e da Assembléia que deliberou sobre o assunto, contendo a concordância da maioria absoluta dos condôminos ou abaixo-assinado, também com a maioria absoluta dos condôminos concordando com o corte solicitado, no caso de árvores localizadas em imóveis pertencentes a mais de um proprietário;

IV – Por todos os proprietários ou seus representantes legais localizados em imóvel pertencente a mais de um proprietário;

§ 2º - Em caso de corte de árvore com a justificativa de construção de muro, será firmado termo de compromisso para edificação no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias sob pena da imposição das penalidades previstas nesta Lei.

Art. 99 - No caso de construção civil deverá o solicitante apresentar consulta do imóvel, estudo ou projeto definido de ocupação do terreno e planta planialtimétrica com a locação das árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15cm (quinze centímetros) a altura de 1,30m (um metro e trinta centímetros) a partir da base da árvore para serem analisados e vistoriados.

Parágrafo único – Após a expedição do alvará de construção, o requerente deverá retornar à SEMMA para obter a autorização para o corte das árvores especificadas no processo liberatório do Alvará.

Art. 100 - Na hipótese do processo liberatório do Alvará não tramitar junto à SEMMA, por conter declaração inverídica relativa à inexistência de árvores no imóvel, o responsável técnico ou quem a emitir sofrerá as penalidades



previstas nesta Lei.

Art. 101 - Seja qual for a justificativa, deverá a árvore a ser retirada ser substituída pelo plantio, no mesmo imóvel, ou a doação ao município, de duas outras, de espécies recomendadas pela SEMMA.

Art. 102 - Vincula a concessão de "habite-se" de qualquer natureza ao plantio ou doação ao município de mudas de árvores, com altura máxima de 2,00m (dois metros), de essências florestais nativas ou que se prestem a arborização urbana, será obrigatório na construção de edificações de uso:

- a) Residencial, com área total de edificação superior a 150m² (cento e cinquenta metros quadrados), uma muda na mesma proporção, ou fração de área total de edificação;
- b) Não Residencial, com área de edificação superior a 90m² (noventa metros quadrados), uma muda na mesma proporção, ou na fração da área total de edificação;
- c) Industrial e destinadas a usos especiais diversos, com área total de edificação superior a 60m² (sessenta metros quadrados), ou fração de área total de edificação;
- d) Nas áreas destinadas a loteamento é obrigatória a criação de uma reserva para arborização com o plantio de uma muda de árvore para cada 150m² (cento e cinquenta metros quadrados) ou fração de área total destinada ao loteamento.

§ 1º - Fica proibido o plantio de Casuarinas e amendoeiras em áreas públicas.

§ 2º - O plantio das mudas referidas neste artigo será fiscalizado quando da vistoria final, ficando a emissão de Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras condicionado ao cumprimento das disposições constantes deste artigo.

SEÇÃO II

DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA

Artigo 103 - Em caso de danos materiais provocados pela árvore, devidamente constatados pela fiscalização da SEMMA e após a expedição de autorização de corte, poderá o munícipe executar a remoção ou transplante, ou ainda, solicitar à SEMMA que o faça sem ônus para o mesmo.

Artigo 104 - Havendo necessidade de corte ou transplante da árvore, não enquadrado no parágrafo anterior, após a expedição da autorização, poderá o munícipe efetuar-lo, ou solicitar que a SEMMA o faça, mediante o recolhimento de taxa de remoção (ANEXO I).

Art. 105 - O corte de árvore de arborização pública é de competência exclusiva da prefeitura, podendo ser executado pelo município, desde que atenda o estabelecido nos artigos 97, 98 e 99, desta Lei.



Art. 106 - É vedada a fixação de faixas, cartazes, holofotes, lâmpadas, bem como qualquer tipo de pintura na arborização pública, salvo por determinação do poder público.

CAPÍTULO I

DA PODA DE ÁRVORES

Art. 107 - É vedada a poda excessiva ou drástica de arborização pública, ou de árvores em propriedade particular que afete significativamente o desenvolvimento natural da copa.

Parágrafo Único – Entende-se por poda excessiva ou drástica:

- a) O corte de mais de 50% (cinquenta por cento) do total da massa verde da copa;
- b) O corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical;
- c) O corte de somente um lado da copa, ocasionando o desequilíbrio estrutural da árvore.

Art. 108 - Os casos que não se enquadram no artigo anterior serão analisados pela SEMMA e, havendo necessidade, será emitida licença especial.

Art. 109 - Em se tratando de árvore em propriedade particular, é dispensada autorização especial para execução de poda, para manutenção e formação da árvore, respeitando os parâmetros do artigo 104, desta Lei.

Art. 110 - As raízes e ramos de árvores que ultrapassarem a divisa entre imóveis, poderão ser cortados no plano vertical divisório, pelo proprietário do imóvel inválido (Código Civil brasileiro, Seção V, Art. 558), mediante vistoria *in loco* da fiscalização da SEMMA.

Art. 111 - É vedada a poda de raízes em árvores de arborização pública.

Parágrafo Único – Em caso de necessidade, o interessado solicitará a SEMMA, a avaliação local e o atendimento necessário.

CAPÍTULO II

DAS FORMAÇÕES VEGETAIS

Art. 112 - Fica o poder executivo autorizado a criar estímulos para a preservação de áreas verdes e Áreas de Preservação Permanentes (APP's) existentes no município de Arraial do Cabo.

Art. 113 - Consideram-se áreas verdes a mata nativa e/ou Áreas de



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE

Preservação Permanentes (APP's) representativas da flora do município de Arraial do Cabo, que visem a preservação de águas existentes, do *habitat* da fauna, da estabilidade dos solos, da proteção paisagística e manutenção da distribuição equilibrada dos maços vegetais.

Art. 114 - É vedado o abate de árvore(s) nas Áreas de Preservação Permanentes, sem a autorização especial emitida pela SEMMA, conforme a RESOLUÇÃO CONAMA nº 369/06, ficando os infratores sujeitos às penalidades previstas nesta lei.

Art. 115 - É vedada a roçada nas áreas de qualquer terreno em áreas verdes ou APP, ficando os infratores sujeitos às penalidades previstas em lei.

Parágrafo Único - Fica a quantificação do dano causado regradada pela tabela constante do ANEXO II desta Lei.

Art. 116 - Para o corte de árvores nas formações vegetais de que trata este título, deverão ser obedecidas às determinações presentes nesta Lei.

Parágrafo Único - A SEMMA exigirá inventários florísticos e fitossociológicos quando houver necessidade de supressão de vegetação para diversos fins em áreas urbanas, e em outras zonas do território municipal que julgue necessário.

Art. 117 - As áreas verdes situadas em terrenos integrantes de Áreas de Preservação Permanente, não perderão mais a sua destinação específica, devendo ser recuperadas em caso de depredação total ou parcial.

§ 1º - Em caso de depredação além das penalidades previstas nesta Lei, a recuperação da área será de responsabilidade do proprietário ou possuidor do terreno, quando este der causa ao evento, por ação ou omissão.

§ 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, o proprietário possuidor manterá isolada e interditada a área até que seja considerada a referida, mediante laudo técnico da SEMMA.

§ 3º - O não cumprimento do disposto neste artigo relativamente à recuperação da área faculta a SEMMA fazê-la e cobrar o custo do proprietário ou possuidor.

Art. 118 - Em caso de reincidência a multa será cobrada em dobro, independentemente da responsabilização civil ou penal cabível.

Art. 119 - A lavratura dos autos de infração e a interposição de recursos administrativos deverão obedecer aos capítulos I, II e III do Título III (Poder de Polícia Ambiental) desta Lei.

Art. 120 - Na fixação do valor da multa, a autoridade levará em conta a capacidade econômica do agente infrator.



§ 1º - As multas poderão ter a sua exigibilidade, mediante termos de compromisso perante a autoridade competente, no qual o infrator assuma o compromisso de corrigir e interromper a degradação ambiental.

§ 2º - Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator mediante a reparação do dano, a multa poderá ter uma redução de 90% (noventa por cento) do seu valor original.

§ 3º - As obrigações do infrator em reparar o dano ambiental não cessam mediante ao cumprimento das obrigações pecuniárias.

CAPÍTULO V

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 121 - O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente é o órgão responsável por todos os programas públicos voltados a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos.

Art. 122 - É proibida a Coleta de Resíduos Urbanos por particulares, salvo se conveniados com a SEMMA ou por ela autorizados.

Art. 123 - Os programas de Coleta Seletiva de Resíduos Urbanos compartilhados com outras entidades deverão destinar parte do arrecadado com a comercialização dos mesmos ao próprio programa.

Parágrafo único - A SEMMA deverá receber prestação de contas da entrada e saída de todo material arrecadado pelas Centrais de Coleta Seletiva.

Art. 124 - A coleta e destinação final dos demais resíduos sólidos, incluindo os Resíduos do Serviço de Saúde, deverão obedecer às normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou legislação correlata.

CAPÍTULO VI

DOS SETORES ESPECIAIS DE ÁREAS DE RISCO

Art. 125 - Os Setores Especiais de áreas de risco são constituídos pelas áreas críticas localizadas em encostas, constituídas de falésias, dunas e próximas ao mar 20 metros além do alcance das marés, sujeitas a inundações, erosão que possam acarretar transtornos à coletividade através de usos inadequados comprovados.

Parágrafo único - As áreas compreendidas no Setor Especial de áreas de risco são consideradas áreas de preservação permanente para efeitos dos dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 126 - No tocante ao uso do solo, os Setores Especiais de Áreas de Risco deverão sempre atender, prioritariamente, à implantação de parques



destinados às atividades de proteção das matas nativas, à drenagem, e a conservação de áreas críticas.

Art. 127 – Competirá, a SEMMA, as seguintes medidas essenciais:

I - examinar e decidir sobre outros usos que não estejam citados no artigo anterior;

II - propor normas para regulamentação, dos usos adequados de áreas de risco;

III - delimitar e propor os Setores Especiais de áreas de risco.

CAPÍTULO VII **DO CONTROLE DA EMISSÃO DE RUÍDOS**

Art. 128 - O Controle da emissão de ruídos visa garantir o sossego e bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.

Art. 129 - Para efeitos deste Código, consideram-se aplicáveis as seguintes definições:

I - poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas na norma competente;

II - som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de frequência de 16khz a 20khz e possível de excitar o aparelho auditivo humano;

III - ruídos: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos e/ou fisiológicos negativos em seres humanos;

IV - zona sensível de ruídos: são as áreas situadas no entorno de hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos e área de conservação ambiental.

Art. 130 - Compete a SEMMA em conjunto com o Departamento de Fiscalização de Posturas e/ou a Guarda Municipal:

I - elaborar a carta acústica para o Município de Arraial do Cabo;

II - estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;



III - aplicar sanções e interdições, parciais ou integrais, previstas na legislação vigente;

IV - exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de medições e relatórios, podendo, para a consecução dos mesmos, serem utilizados recursos próprios ou de terceiros;

V - impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;

VI - organizar programas de educação e conscientização a respeito de:

a) causas, efeitos e métodos de atenuação e controle de ruídos e vibrações;

b) esclarecimentos sobre as proibições relativas às atividades que possam causar poluição sonora.

Art. 131 - A fiscalização do controle de emissão de ruídos será feita por equipe de fiscalização da SEMMA em conjunto com a fiscalização do Departamento de Fiscalização de Posturas e/ou Guarda Municipal, sendo a medição feita através de aparelho ou equipamento especializado observadas as normas de posição e distância de medição disciplinada pela ABNT.

Parágrafo 1º - A medição será feita na unidade física do Sistema Internacional de Medidas, o decibel (db).

Parágrafo 2º - As "festas de rua" promovidas por associações ou ajuntamento de moradores, serão realizadas mediante aprovação da mesma constando em ata de reunião da Associação do bairro e direcionada a SEMMA que estará dando seu parecer sobre a questão da emissão de ruídos.

CAPÍTULO VIII DO CONTROLE DAS ATIVIDADES PERIGOSAS

Art. 132 - É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de substâncias ou produtos perigosos, bem como as técnicas, os métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia qualidade de vida e do meio ambiente.

Art. 133 - São vedados ao Município de Arraial do Cabo:

I - o lançamento de esgoto "*in natura*", em corpos d'água;

II - a produção, distribuição e venda de aerosóis que contenham



clorofluorcarbono;

III - a fabricação, comercialização, transporte, armazenamento e utilização de armas químicas e biológicas;

IV - a instalação de depósitos de explosivos, para uso civil;

V - a utilização de metais pesados em quaisquer processos de extração, produção e beneficiamento que resultem na contaminação do meio ambiente natural;

VI - a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos, agrotóxicos, produtos químicos ou biológicos cujo emprego seja proibido no território nacional e/ou por outros países, por razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental;

VII - a produção ou o uso, depósito, comercialização e o transporte de materiais e equipamentos ou artefatos que façam uso de substâncias radioativas, exceto para fins científicos e terapêuticos;

VIII - a disposição de resíduos perigosos sem os tratamentos adequados à sua especificidade.

CAPÍTULO IX

DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

Art. 134 - As operações de transportes, manuseio e armazenamento de cargas perigosas, no território do Município de Arraial do Cabo, serão reguladas por este Código e pelas normas competentes.

Art. 135 - São consideradas cargas perigosas, para efeitos deste Código, aquelas constituídas por produtos ou substâncias efetivas ou potencialmente nocivas à população, aos bens e ao meio ambiente, assim definidas e classificadas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas - ABNT.

Art. 136 - Os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte de cargas perigosas devem seguir as normas pertinentes da ABNT, encontrando-se em perfeito estado de conservação, manutenção e regularidade e sempre devidamente sinalizados.

CAPÍTULO X

DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS

Art. 137 - O Município de Arraial do Cabo, mediante convênio ou consórcios, poderá repassar ou conceder auxílio financeiro a instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de serviços de conservação e melhoria da qualidade ambiental e pelo uso de recursos ambientais de interesse coletivo.



Parágrafo único - Poderá ser instituído prêmio de mérito ambiental para incentivar a pesquisa e apoiar os inventores e introdutores de inovações tecnológicas que visem proteger o meio ambiente, em homenagem, àqueles que se destacarem em defesa do meio ambiente.

Art. 138 - As pessoas físicas ou jurídicas que possuírem em domínio próprio associação vegetal relevante poderão receber título de reconhecimento, podendo mediante regulamentação, receber redução de até 50% do valor do IPTU.

Art. 139 - Os proprietários de terrenos integrantes de área de risco ou demais áreas cuja conservação esteja disciplinada neste código, receberão, a título de estímulo a conservação, isenção de imposto predial e territorial urbano ou redução proporcional ao índice de área verde existente no imóvel a ser regulamentada.

CAPÍTULO XI

ZONA COSTEIRA

Art. 140 - Zona Costeira – Espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos ambientais, abrangendo as seguintes faixas:

I – Faixa Marítima – é a faixa que se estende do continente para o mar até a distância de doze milhas marítimas, medidas a partir do nível médio das preamares de sizígia, compreendendo, portanto a totalidade do mar territorial;

II – Faixa Terrestre – é a faixa do continente que sofre influência direta dos fenômenos ocorrentes na Zona Costeira, até os limites do Município.

Art. 141 - Praias – são bens públicos de uso comum, sendo assegurado livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse estratégico ou incluídas em áreas protegidas por legislação específica.

§ 1º - Entende-se por praia a área coberta e descoberta pelo fluxo e refluxo das marés, acrescida da faixa imediatamente superior, pós-praia, constituída por sedimentos inconsolidados ou por substrato rochoso, desde que povoados pelas plantas halófilas, constituintes da vegetação pioneira e sua fauna associada.

§ 2º - Não será permitida nessas áreas a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo que impeça ou dificulte o acesso assegurado no **caput** deste artigo.

§ 3º - De conformidade com a legislação federal, o Município determinará as características e as modalidades de acesso que garantam o uso público das praias e do mar.



CAPÍTULO XII DO GERENCIAMENTO COSTEIRO

Art. 142 - O gerenciamento costeiro tem por finalidade primordial o estabelecimento de normas gerais visando à gestão ambiental da Zona Costeira, lançando as bases para a formulação de políticas específicas de contexto ecológico.

Art. 143 - O gerenciamento costeiro será implantado pela SEMMA em parceria com a FIPAC.

Parágrafo único - As propostas estabelecidas no Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro serão construídas de modo participativo com a população em reuniões temáticas e audiências públicas.

Art. 144 - A zona costeira é o território especialmente protegido, objeto de gerenciamento específico, que tem por finalidade planejar, disciplinar, controlar usos e empreendimentos, assim como processos que causem ou possam vir a causar degradação ambiental.

Parágrafo único - Denomina-se zona costeira do Município de Arraial do Cabo, objeto do gerenciamento citado no **caput** deste artigo, a faixa de dois quilômetros de largura, englobando a interface mar, ar e terra, constituindo-se em patrimônio ambiental, cultural, paisagístico, histórico e ecológico do município.

Art. 145 - Caberá aos órgãos ambientais e autarquias do município que pertençam à administração municipal ligadas à pesca e ao meio ambiente estarem exercendo o ordenamento e fiscalização na Zona Costeira, sendo atribuição da FIPAC, assuntos que digam respeito a atividades pesqueiras e embarcações.

Art. 146 - O gerenciamento costeiro será realizado com base nas políticas federais, estaduais e municipais obedecendo os seguintes princípios:

I - As edificações deverão obedecer a critérios que garantam a aeração e iluminação natural, bem como existência de infra-estrutura urbana, compatibilizando-os, em cada caso, com as normatizações de adensamento demográfico, taxa de ocupação e índice de aproveitamento;

II - Proteger e restaurar áreas significativas e representativas dos ecossistemas costeiros que tenham sido degradadas ou descaracterizadas.

Art. 147 - Caberá a FIPAC o ordenamento e fiscalização de atividades náuticas como Jet-Ski, Banana boat, pula-pula aquático e outras atividades de lazer e recreação que venham a funcionar na Zona Costeira.



Parágrafo Único – Estas atividades deverão respeitar o Zoneamento Ecológico estabelecido pela RESEX/IBAMA.

Art. 148 - O município estará desempenhando esforços para a criação de sua Guarda Marítima e Ambiental que exercerá a fiscalização a ser efetuada na Zona Costeira e na Reserva Extrativista.

Art. 149 – O município adotará os moldes do projeto orla para estar realizando o ordenamento de toda a faixa de orla nas praias do município.

Art. 150 – O município através da FIPAC estará executando regulamentos específicos para a realização das atividades de carpintaria, reboque e reparos de embarcações navais na Praia dos Anjos estabelecidos em Lei.

Art. 151 - É proibido o corte ou a retirada da vegetação protetora das dunas existentes nas praias.

Art. 152 – A realização de eventos realizados na orla das praias cabistas como shows, motocross, rally's e outros deverão sofrer a análise prévia e submetidos a autorização expedida pela Secretaria de Meio Ambiente, mediante que não haverão danos ambientais.

Art. 153 - O plantio e corte deverá receber a autorização da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Arraial do Cabo.

TÍTULO III DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

CAPÍTULO I DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 154 - A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada pelos agentes de proteção ambiental, pelos demais servidores públicos para tal fim designados e Por todos os cidadãos, nos limites da lei.

Art. 155 - Consideram-se para os fins deste capítulo os seguintes conceitos:

I - advertência: é a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;

II - apreensão: ato material decorrendo do poder de polícia e que consiste no privilégio do poder público de assenhorear-se de objeto ou de produto da fauna ou da flora silvestre e marinha;

III - auto de constatação: registra a irregularidade constatada no ato da



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE

fiscalização, atestando o descumprimento preterido ou iminente da norma ambiental e adverte o infrator das sanções administrativas cabíveis;

IV - auto de infração: registra o descumprimento de norma ambiental e consigna a sanção pecuniária cabível;

V - embargo: é a suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento;

VI - fiscalização: é toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando ao exame e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental, neste regulamento e nas normas dele decorrentes;

VII - infração: é o ato ou omissão contrário à legislação ambiental, a este regulamento e às normas deles decorrentes;

VIII - infrator: é a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da norma ambiental;

IX - interdição: é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimentos;

X - intimação: é a ciência ao administrado da infração cometida, da sanção imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto em edital;

XI - multa: é a imposição pecuniária singular diária ou administrativa de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida;

XII - poder de polícia: é a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, controle ou conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no município de Arraial do Cabo;

XIII - reincidência: é a perpetração de infração da mesma natureza ou de natureza diversa, pelo agente anteriormente autuado por infração ambiental. No primeiro caso tratando-se de reincidência observará um prazo máximo de 05 anos entre uma ocorrência e outra.

Art. 156 - No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais credenciados o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos e privados.

Art. 157 - Mediante requisição da SEMMA, o agente credenciado poderá ser acompanhado por força policial no exercício da ação fiscalizadora.

Art. 158 - Aos agentes de proteção ambiental credenciados compete:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE

- I - efetuar visitas e vistorias;
- II - verificar a ocorrência da infração;
- III - lavrar o auto correspondente fornecendo cópia ao autuado;
- IV - elaborar relatório de vistoria;
- V - exercer atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva.

Art. 159 - A fiscalização e a ampliação de penalidades de que tratam este regulamento dar-se-ão por meio de:

- I - auto de constatação;
- II - auto de infração;
- III - auto de apreensão;
- IV - auto de embargo;
- V - auto de interdição.

Parágrafo único - Os autos serão lavrados em 03 vias destinadas:

- a) a 1ª, ao autuado;
- b) a 2ª, ao processo administrativo;
- c) a 3ª, ao arquivo.

Art. 160 - Constatada a irregularidade, será lavrado o auto de infração, dele constatando:

- I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço;
- II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
- III - o fundamento legal da autuação;
- IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade;
- V - a assinatura do autuante e do autuado;
- VI - o prazo para apresentação da defesa.

Art. 161 - Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não incorrerão em nulidade, se do processo constatarem elementos suficientes para

af



determinação da infração e do infrator.

Art. 162 - A assinatura do infrator ou seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem a recusa constitui agravante.

Art. 163- Do auto, será intimado o infrator:

- I - pelo autuante, mediante assinatura do infrator;
- II - por via postal, fax, com prova de recebimento;
- III - por edital, nas demais circunstâncias.

Parágrafo único - O edital será publicado durante 30 (trinta) dias, em órgão de imprensa oficial, ou em jornal de grande circulação.

Art. 164 - O autuante, na classificação da infração deverá considerar os seguintes critérios:

- I - a menor ou maior gravidade;
- II - as circunstâncias atenuantes e as agravantes;
- III - os antecedentes do infrator.

Art. 165 - São consideradas circunstâncias atenuantes:

I - arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, de acordo com as normas e critérios estabelecidos pela SEMMA;

II - comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;

III - colaboração com os técnicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental;

IV - o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve.

Art. 166 - São consideradas circunstâncias agravantes:

I - cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada;

II - ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária;

III - coagir outrem para a execução material da infração;

IV - ter a infração consequência grave ao meio ambiente;

21



V - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;

VI - ter o infrator agido com dolo;

VII - a infração atingir áreas sob proteção legal.

Art. 167 - Havendo concurso de circunstância atenuante e agravante, a pena será levando-se em consideração a preponderante, que caracterize o conteúdo da vontade do autor.

CAPÍTULO II **DAS PENALIDADES**

Art. 168 - Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas independentemente:

I - advertência por escrito em que o infrator será intimado para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;

II - multa simples, diária ou cumulativa, de 16,95 a 26.100 UFIRS ou outra que venha sucedê-la;

III - apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestre e marinha, instrumentos, apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração;

IV - embargo ou interdição temporária de atividade até correção da irregularidade;

V - cassação de alvarás e licenças, e a conseqüente interdição definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuadas pelos órgãos competentes do Executivo Municipal;

VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município;

VII- reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, de acordo com suas características e com as especificações definidas pela SEMMA, em conjunto com o COMMADU;

§1º - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente às penas cominadas, desde que não tenham o mesmo índice de incidência.

§2º - A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.



§3º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente de existência de dolo, a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Art. 169 - As penalidades poderão incidir sobre:

I - o autor material;

II - o mandante;

III- quem de qualquer modo concorra à prática ou dela se beneficie.

Art. 170 – Faculta o município a utilização da legislação ambiental no âmbito Federal, a saber a (Lei de Crimes Ambientais Lei nº 9605/98 e Decreto 3179/99) como critério para o estabelecimento dos valores dos autos de Infração.

CAPÍTULO III DOS RECURSOS

Art. 171 - O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 15 dias contados do recebimento do auto de infração.

Art. 172 - A impugnação da sanção ou da ação fiscal instaura o processo de contencioso administrativo em primeira instância.

Parágrafo único - A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral da Prefeitura, devendo mencionar:

- a) autoridade julgadora a quem é dirigida;
- b) a qualificação do impugnante;
- c) os motivos de fato e de direito em que se fundamentar;
- d) os meios de prova a que o impugnante pretende produzir, expostos os motivos que as justifiquem.

Art. 173 - Oferecida a impugnação, o processo será encaminhado ao fiscal autuante ou servidor designado pela SEMMA, que sobre ela deverá se manifestar em 10 dias.

Art. 174 - Fica vedado reunir em uma só impugnação ou recurso referente a mais de uma sanção ou ação fiscal, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo infrator.

Art. 175 - O julgamento do processo administrativo e os relativos ao exercício do poder de polícia, será de competência:

- I - em primeira instância, por uma Junta de Impugnação Fiscal, formada por 05 (cinco) membros, entre eles, técnicos e fiscais do poder executivo



municipal;

II - em segunda instância e última instância administrativa, pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente que proferirá decisão em igual período.

§1º - O processo em primeira instância será julgado num prazo de 30 (trinta) dias.

§2º - Após recebimento do processo em plenário, o COMMADU terá prazo de 30 dias para apresentar seu parecer, encaminhado ao Secretário Municipal do Meio Ambiente que proferirá decisão em igual período.

§3º - Se o processo depender de diligência, este prazo passará a ser contado a partir da conclusão daquela.

§4º - Fica facultado ao autuante e ao autuado juntar provas no decorrer do período em que o processo estiver em diligência.

Art. 176 - As decisões tanto em primeira quanto em segunda instância deverão ser fundamentadas.

Art. 177 - Após o término de todos os recursos administrativos, sendo os mesmos julgados improcedentes ou, na ausência deles, o processo será encaminhado a Procuradoria Geral para os devidos procedimentos legais.

CAPÍTULO IV **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 178 - A Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo deverá realizar todos os atos necessários para a efetivação e fiscalização das normas disciplinadas neste código.

Art. 179 - As disposições deste Código não excluem as normas ambientais de caráter Federal ou Estadual.

Art. 180 - Esta Lei entrará em vigor a partir da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Arraial do Cabo, 26 de setembro de 2007.

Henrique Sergio Melman
Prefeito Municipal



ANEXO I

TABELA DE COBRANÇA DE SERVIÇOS

- 1,0 (uma) UPAC para transplante de 01 (uma) árvore;
- 0,5 (meia) UPAC para remoção por árvore de diâmetro até 0,20m (vinte centímetros)
- 1,0 (uma) UPAC para remoção por árvore de diâmetro superior a 0,20m (vinte centímetros).

[Handwritten signature]



ANEXO II

DAS PENALIDADES – ARBORIZAÇÃO URBANA

DANO AMBIENTAL	VALOR DA MULTA (UPAC)
Corte Não autorizado de árvores isoladas	2,00 (duas) UPAC por árvore
Corte não-autorizado de árvore em domínio público	5,00 (cinco) UPAC por árvore
Corte de espécies consideradas de interesse de preservação pela SEMMA	4,00 (quatro) UPAC por árvore localizada em área de domínio particular e 10 (dez) UPAC por árvore localizada em área de domínio público
Corte de árvore nãoautorizado em áreas com associações vegetais de matas nativas, definidas no ANEXO III desta Lei.	
a) Código A	1,50 UPAC por árvore
b) Código B	1,00 UPAC por árvore
V – Poda excessiva	1,00 UPAC por árvore
VI – Não cumprir o replantio ou doação	1,00 UPAC por árvore
VII – Não reparação do dano conforme determinação e/ou orientação técnica da SEMMA	1,00 UPAC por árvore
VIII – Poda de raízes em árvores em arborização pública	5,00 UPAC por árvore
IX – Informação Inverídica	2,00 UPAC por árvore



ANEXO III

ÁRVORES	DAP* maior que 0,15m	DAP* igual ou menor que 0,15m
Código A – Mata nativa	6/100m ²	20/100m ²
Código B– Mata secundária em regeneração	3/100 m ²	29/100m ²

* DAP – Diâmetro à Altura do Peito